

1500120-23.2020.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... com três condenações definitivas, duas por roubo majorado (Processos nº 12906-58.2001 [Pena julgada extinta aos 17/12/2015 - fls. 247/8] e nº 3497/07 [Pena julgada extinta aos 06/10/2015 - fls. 244/5]) e uma por receptação simples (fls. 243/4 - Processo nº 525/15 [Pena julgada extinta aos 01/09/2016]), frisando-se que todas elas configuram reincidências, mas apenas uma delas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500120-23.2020.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500120-23.2020.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2077001/2020 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 10664217 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1563/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2077001 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1563/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2077001 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1563/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ORNELIA LUCILA FERREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ORNÉLIA LUCILA FERREIRA DA SILVA foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, aos 21/03/2020, por volta das 05h30min, na Rua José Carlos de Oliveira, n.º 30 (local conhecido como "beco"), Jardim Bela Vista, nesta cidade, subtraiu para si 1 máquina lavadora de alta pressão (marca Wan, avaliada em R\$ 350,00 [fls. 38/9]), 1 aparelho de inalação (avaliado em R\$ 100,00 [fls. 36]) e 1 blusa de moletom (avaliada em R\$ 50,00 [fls. 37]), todos pertencentes à vítima F.P.C.
A ré foi detida em flagrante (fls. 1/4) e, dispensada a realização da audiência de

custódia (Comunicado nº 232/2020 da E. Corregedoria-Geral da Justiça), teve a prisão convertida em preventiva, aos 22/03/2020 (fls. 85/7 - Plantão Judiciário), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 92/5). Todavia, em sede de habeas corpus, ela obteve liberdade provisória aos 28/05/2020 (fls. 163/5), que foi cumprida aos 01/06/2020 (fls. 169/71).

Recebida a denúncia em 26/03/2020 (fls. 117/8 e 204), a ré foi regularmente citada (fls. 197) e ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 201/3).

Em instrução, ouviram-se a vítima e testemunhas.

Foi decretada a revelia da ré.

Em memoriais, o Ministério Público, entendendo comprovadas a materialidade e autoria, insistiu na condenação proposta.

A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas e pelo princípio da insignificância e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelos autos de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 16/9) e pelas fotografias dos objetos subtraídos (fls. 36/9).

Autoria igualmente inequívoca.

Em juízo, a vítima afirmou que foi atrás do trailer para pegar um fardo de refrigerante, quando notou falta de uma blusa, máquina de lavar e outros bens. Chamou a polícia, que fez uma patrulha e encontrou alguns dos objetos subtraídos. A polícia falou que pegou os bens embaixo da escada da "São Sebastião", onde havia dois indivíduos. Foi-lhe informado também que foi encontrado o aparelho de inalação. Ornélia havia passado em seu trailer naquele dia, e ela havia pedido um lanche. Não viu se foi ela a autora do crime, porque a porta é no fundo do trailer. A acusada passou no trailer por volta das 22h, e a vítima deu pela falta dos bens às 03h.

O Policial Militar Paulo falou que estava de serviço quando foi informado de um furto num estabelecimento comercial (trailer). Uma equipe fez contato com o proprietário, que passou informações sobre os objetos subtraídos. Em patrulhamento em um dos locais utilizados por usuários de drogas, abordaram uma mulher conhecida por essa prática (ora ré). Foi localizada, durante a abordagem, uma bolsa com uma máquina de inalação. O proprietário do trailer reconheceu o objeto como sendo um dos furtados. Anteriormente, atenderam uma ocorrência envolvendo briga de moradores de rua. Os presentes afirmaram que a ré havia se envolvido na briga e deixado o local; em busca nas imediações, localizaram mais um objeto (uma máquina de pressão), próximo a um morador, identificado como George. Este afirmou que a acusada foi ao local e deixou a máquina (esta também reconhecida pelo ofendido). George negou a participação no furto e disse que desconhecia ser o objeto fruto de ilícito.

O Policial Militar Tiago relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Paulo. Afirmou que, quanto à máquina de pressão, a ré afirmou que a encontrou, e não que a furtou. O furto foi irradiado no começo do serviço e, em patrulhamento, na continuidade dos trabalhos, localizaram a ré.

A testemunha G.W.P.L. afirmou que se recorda dos fatos, e que tinha feito uso de droga e álcool no dia. Foi abordado embaixo de uma escada que há na Igreja Santo Expedito. Na parte da manhã, entre 8 e 9h da manhã, foi acordado em uma abordagem da PM. Havia mais dois rapazes nesse dia, mas cada um num local, todos próximos. Como tinha passagem, foi separado dos demais e dois policiais falaram que encontraram produto de furto, mas não o viu. Falaram que o objeto estava próximo ao colchão onde estava dormindo. Disseram que a ré já estava em uma viatura e já havia confessado, e o questionaram se ficou como responsável como vigia do produto do furto. Respondeu que não tinha ciência e que apenas estava dormindo. Falaram que era para confirmar que a ré deixou o objeto, ou que seria levado como participante do delito. Mencionou que não sabia o que tinha acontecido. Entendeu que ficou numa situação sem saída e, por isso, afirmou que a acusada deixou o objeto no local. Viu a ré na CPJ; não a viu deixando qualquer objeto perto de si. Não conhecia os

policiais militares que o abordaram.

Pois bem.

Como se vê, não há dúvida de que a ré cometeu o crime tal como imputado, pois a versão da denúncia está conforme as declarações da vítima, sem evidências de falsa incriminação, que se viram também amparadas pelos relatos judiciais dos Policiais Militares.

Apesar de a testemunha G.W.P.L. ter mencionado que fora constrangida pela Polícia Militar a relatar os fatos conforme depôs na seara extrajudicial (fl. 103), seus dizeres que corroboram com a acusação foram proferidos junto à Polícia Civil (vale dizer, são instituições diversas). Outrossim, relatou não conhecer os policiais que o abordaram, razão pela qual não é crível acolher seus dizeres em sede judicial. Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar dos depoimentos apresentados pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020).

Ao demais, parte dos objetos foi encontrada em poder da ré (o aparelho de inalação estava no interior da bolsa dela), o que, tanto para a doutrina como para a jurisprudência, demonstra a autoria de um crime, notadamente para delitos da espécie, conquanto os demais bens não tenham sido encontrados diretamente com ela. Outrossim, não há que se falar no princípio da insignificância ou, mesmo que fosse, no privilégio do parágrafo 2º do art. 155 do CP, já que, afora a razoável expressividade do valor total dos objetos subtraídos (R\$ 500,00 – fls. 18), tais benesses evidenciam-se impossíveis e incongruentes com a inclinação delituosa que a ré vinha trilhando (é reincidente em delitos patrimoniais). De mais a mais, tudo ainda indica que o fato tratado foi praticado por causa do vício em drogas, demonstrando falta de amparo para incidência do princípio.

Lembre-se, também, de que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, de rigor a condenação proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), devem ser consideradas os maus antecedentes da ré, conforme FA de fls. 212/31 e certidões de fls. 243/9, contando com três condenações definitivas, duas por roubo majorado (Processos nº 12906-58.2001 [Pena julgada extinta aos 17/12/2015 – fls. 247/8] e nº 3497/07 [Pena julgada extinta aos 06/10/2015 – fls. 244/5]) e uma por receptação simples (fls. 243/4 – Processo nº 525/15 [Pena julgada extinta aos 01/09/2016]), frisando-se que todas elas configuram reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Então, diante dessa circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 ano, 1 mês e 21 dias de reclusão e 11 dias-multa, porém estes últimos deverão calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 49 e 60).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. No mais, em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme anteriormente destacado, e o

fato de o crime ter sido praticado em período de calamidade pública (CP, art. 61, II, j) ante a pandemia decorrente da COVID-19, conforme já decidido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...] Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública [pandemia], instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. [...] (Apelação Criminal nº 1509419-67.2020.8.26.0228; Relator: Edison Brandão; 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/01/2021), aplico o acréscimo de 2/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade das agravantes reconhecidas (reincidência comum). Então, redimensiono a pena em 1 ano, 6 meses e 8 dias de reclusão e de 14 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento pena a serem aplicadas, razão pela qual torna a pena definitiva.

Nos termos do art. 33, §§ 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto, pois atende à necessidade/suficiência neste caso, destacando-se uma vez mais as analisadas circunstâncias judiciais.

Tendo em vista a reincidência da ré, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ORNÉLIA LUCILA FERREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, para condená-la, como incursa no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto, e de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Respondendo a este processo em liberdade por r. decisão de instância superior (fls. 163/5) e sem superveniente requerimento de prisão preventiva, reconheço à ré o direito de assim permanecer em caso de apelação.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA